

식품의약품안전처 고문변호사 위촉 및 소송사건 등 위임에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 식품의약품안전처 고문변호사, 고문법인(이하 "고문변호사"라 한다)의 운영과 법률자문 및 소송사건 등(민사소송·행정소송·행정심판·헌법소원 그 밖의 법적분쟁사건을 말한다. 이하 같다)의 위임에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(고문변호사의 직무) 고문변호사는 다음 각 호의 사항에 관하여 식품의약품안전처장의 요청에 응한다.

1. 식품의약품안전처 관련 소송사건 등의 자문·대리 등
2. 식품의약품안전처 관련 법령의 해석·적용 등
3. 계약서, 소송서면 등 주요 서류의 검토·작성 등
4. 기타 식품의약품안전처장이 요청하는 사항

제3조(고문변호사의 위촉) ① 식품의약품안전처장은 식품의약품안전처 소관 업무와 관련하여 식견과 경험이 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 공모 또는 내·외부의 추천을 받아 고문변호사를 위촉할 수 있다.

1. 판사·검사·변호사의 경력이 5년 이상인 변호사(변호사 자격을 가지고 국가기관, 지방자치단체, 국·공영기업체, 「공공기관의 운

영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 및 그 밖의 법인에서 법률에 관한 사무에 종사한 기간을 포함한다)

2. 「변호사법」 제40조에 따른 법무법인
3. 「변호사법」 제58조의2에 따른 법무법인(유한)
4. 「변호사법」 제58조의18에 따른 법무조합
5. 「정부법무공단법」에 따른 정부법무공단

② 식품의약품안전처장은 고문변호사를 위촉하고자 하는 경우 「변호사법」 제98조의5조제4항에 따라 대한변호사협회의 협조를 받아 징계 전력을 조회하여야 하며, 직무와 관련된 부패행위로 「변호사법」 제90조에 따른 징계처분을 받은 전력이 있는 자를 고문변호사로 위촉할 수 없다.

③ 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 고문변호사로 위촉된 자가 법무법인 또는 정부법무공단인 경우 해당 기관과 협의하여 소속 변호사 중에서 고문 업무를 총괄할 변호사를 지정한다.

④ 고문변호사의 수는 20인 이내로 한다.

⑤ 고문변호사의 위촉기간은 2년으로 하되, 2회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 계속하여 연임할 수 있다.

1. 「정부법무공단법」에 따른 정부법무공단
2. 직무실적, 기여도 및 진행 중인 소송 등을 고려하여 직무수행의 연속성·전문성 확보를 위해 계속 위촉이 필요하다고 식품의약품안전처장이 인정하는 경우

제4조(이해충돌행위 금지 등) ① 고문변호사는 이해충돌을 방지하기 위

해 다음 각 호에 해당할 경우 관련 직무를 회피하여야 한다.

1. 식품의약품안전처를 당사자로 한 사건의 상대방 소송을 수임하거나 법률자문을 수행하게 된 경우
2. 식품의약품안전처의 법률자문, 소송사건 등과 이해관계가 있는 사업체 운영 등 영리활동을 사실상 관리·운영하는 경우
3. 법률자문 또는 위임받은 소송사건 등이 변호사 본인 또는 친족과 관계가 있는 경우
4. 식품의약품안전처와 직무상 이해관계가 있는 법인, 협회 등의 고문, 임원 등이 되려는 경우

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 이해충돌 사항을 알게 된 경우 검토하여 부적절하다고 판단되면 해당 업무에서 배제하거나 해촉할 수 있다.

제5조(비밀 준수의 의무 등) 고문변호사는 고문변호사 직무와 관련하여

취득한 비밀을 누설하거나 사적인 이익을 위하여 이용하여서는 아니된다.

제6조(고문변호사의 해촉) 고문변호사가 다음 각 호의 어느 하나에 해

당할 때는 식품의약품안전처장은 고문변호사 등을 해촉할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 제2조 각 호에 규정된 직무를 기피하거나 게을리했을 때
2. 식품의약품안전처와 관련된 소송사건 등에서 상대방을 위한 행위

를 할 때

3. 법률자문에 대한 수요가 위촉당시 예상에 미치지 못하는 등 고문변호사를 유지할 필요가 없다고 판단된 때
4. 법률자문 및 소송수행에 대한 자문요청·소송수행부서의 평가 결과가 보통 수준 미만일 때
5. 제4조제1항을 위반하여 이해충돌이 발생했을 때
6. 제5조를 위반했을 때
7. 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
8. 그 밖에 고문변호사 등으로서의 품위를 손상하거나 사회적 물의를 야기한 때

제7조(자문료의 지급) 고문변호사가 제2조 각 호 사항에 대하여 식품의

약품안전처장의 자문(서면에 의한 자문에 한한다)에 응한 경우에는 예산의 범위 내에서 1건당 30만원(부가가치세 별도) 이내의 자문료를 지급할 수 있다. 다만, 자문할 사안의 난이도와 중요도 등을 고려하여 필요한 경우 자문료를 증액하여 지급할 수 있다.

제8조(소송사건 등의 위임) ① 식품의약품안전처장은 소송사건의 난이

도, 소송결과에 따른 영향 등을 고려하여 변호사(고문변호사를 포함한다. 이하 같다.)를 소송대리인으로 선임하여 식품의약품안전처 소관의 소송사건 등을 수행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 소송대리인을 선임하는 경우에는 전문성, 소송수행 능력, 수입료 등을 고려하여 경쟁방식으로 선임할 수 있다. 다만, 소송

난이도가 낮은 경우, 긴급을 요하는 경우, 계약의 목적 및 성질상 수의 계약이 불가피한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 소송대리인 선임 시 연간 소송대리인 1인에 대한 소송위임이 전년도 총 위임건수의 1/3을 초과할 수 없다. 다만, 정부법무공단에 위임하거나 유사사건의 소송으로 전문지식이 축적되어 특정 변호사 등을 선임하는 것이 효율적인 경우에는 그러하지 아니한다.

④ 변호사에게 소송사건 등을 위임한 경우의 보수는 착수금, 승소사례금으로 구분하여 매 심급별로 별표 1의 지급기준액 범위 안에서 보수를 지급한다. 다만, 소송사건 등의 난이도, 중요도 및 예산 상황 등을 종합적으로 고려하여 변호사 보수를 증액하여 지급할 수 있다.

⑤ 식품의약품안전처에서 근무하다가 퇴직한 지 1년이 지나지 않은 변호사는 대리인으로 선임할 수 없다. 다만, 경쟁방식으로 선임하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제9조(협의 등) ① 고문변호사에게 자문을 받거나 소송사건 등을 위임하고자 하는 경우에는 규제개혁법무담당관과 사전에 협의하여야 하며, 자문을 할 경우에는 별지 서식의 자문 및 검토의뢰서를 작성하여 의뢰하여야 한다.

② 고문변호사에게 자문을 받거나 소송사건을 위임하는 부서는 예산 부족 등의 사유가 있을 경우 자문료나 변호사 보수의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.

③ 제1항에 따른 자문결과를 받은 때에는 그 결과 및 별표 2의 평가표

를 규제개혁법무담당관에게 제출하여야 한다.

제10조(소속기관장의 고문변호사 위촉 및 소송사건등 위임) ① 식품의

약품안전처장의 지휘·감독을 받는 소속기관의 장은 소관업무와 관련하여 필요한 경우 자체 예산의 범위 안에서 고문변호사 위촉과 자문 및 소송사건 등의 위임 등을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 소속기관의 장의 고문변호사의 위촉 등에 관하여 별도의 규정이 없는 때에는 이 규정을 준용할 수 있다.

③ 소속기관의 장은 소관 소송사건 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고 자체 예산을 확보하기 어려운 경우에는 식품의약품안전처장에게 소송지원을 요청할 수 있다.

1. 소송사건 등이 복잡하거나 난해하여 소속기관에서 수행할 수 있는 범위를 넘어서는 경우
2. 소송사건 등의 결과에 따라 식품의약품안전처의 정책 결정 및 업무수행에 크게 영향을 미칠 수 있는 경우
3. 소송사건 등의 결과에 따라 소속기관에 막대한 비용부담이 발생할 것으로 예상되는 경우

④ 식품의약품안전처장은 제3항의 소송지원 요청이 타당하다고 인정되는 경우 예산의 범위 안에서 고문변호사 위촉과 자문 및 소송사건 등의 위임 등의 지원을 할 수 있다.

제11조(정보공개) 식품의약품안전처장은 고문변호사의 위촉현황 등을 해당 변호사의 동의를 얻어 홈페이지에 공개할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(고문변호사 위촉에 관한 적용례) 제3조제5항의 개정규정은 이 훈령 시행 당시 위촉되어있는 고문변호사에 대해서도 적용한다.

제3조(이해충돌행위 금지 등에 관한 적용례) 제4조부터 제6조까지의 개정규정은 이 훈령 시행 당시 위촉되어 있는 고문변호사에 대해서도 적용한다.